

1501585-28.2022.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501585-28.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501585-28.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2050412/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 17135414 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 2370/21/404 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 42/21/566 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IRINÉIA BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

A acusada Irinéia Barbosa, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, § 4º inciso III, do Código Penal.

Segundo a denúncia, a acusada, na noite do dia 22 de fevereiro de 2021, na Rua Treze de Maio, número 02-13, no Supermercados Confiança, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, 01 veículo FIAT/Uno, 01 carteira, 01 caixa de som AIWA, 04 cartões bancários e a quantia de 27 reais, da vítima, Renato Bispo Velásquez de Oliveira.

Boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de avaliação indireta (fls. 68), relatório policial final (fls. 72/77).

A decisão de fls. 81/84 decretou a prisão preventiva da acusada.

Pela decisão de fls. 109/110, foi recebida a denúncia e foi determinada a citação da acusada.

A ré foi citada (fls. 123), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 126).

A decisão de fls. 141/142 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 217/219 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogada a ré.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 224/228 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva com a condenação da acusada, valorando-se os maus antecedentes, personalidade transviada, a constatação de reincidência, o reconhecimento da agravante do "estado pandêmico" e da atenuante da confissão, e da causa de aumento do repouso noturno, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 231/236 pleiteou pela absolvição por ausência de provas, ou pelo afastamento da qualificadora, em razão da ausência de perícia, o decote da agravante do "estado pandêmico", afastando-se a majorante do repouso noturno, com o lançamento da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto ou diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de avaliação indireta (fls. 68), relatório policial final (fls. 72/77).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A ofendida, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse, em síntese, que parou seu veículo no estacionamento do supermercado Confiança. Afirmou que, quando retornou, o veículo não estava mais no local. Informou que, no dia seguinte, encontraram 'o automóvel todo batido e sem as rodas'. Esclareceu que foi ressarcido pelo supermercado. Mencionou que não visualizou as câmeras de vigilância. Citou que soube que a autora teria sido uma mulher, que se utilizou de uma 'chave mixa para cometer o furto'.

Os policiais civis Renata Gonçalves e Hugo Bolzan, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que foram até o supermercado e coletaram as imagens das câmeras de vigilância. Afirmaram que, analisando as imagens, chegaram ao nome da acusada, conhecida como "Neia". Informaram que tentaram localizá-la, por meses, mas não a encontravam. Esclareceram que, somente em fevereiro deste ano, souberam que ela estava presa, sendo que, quando ouvida, ela confessou a prática do furto.

Mencionaram que o carro estava sem as quatro rodas e sem o estepe, 'batido, sem bateria, sem o aparelho de som e com a fiação danificados'. Citaram que a ré levou 45 segundos para subtrair o veículo, utilizando-se de uma 'chave mixa, da qual ela retirou da perna esquerda', conforme demonstra as fotos de fls.13.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Irinéia Barbosa, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou a prática delitiva. Disse que estava sob os efeitos de drogas. Afirmou que fez o uso de uma 'chave mixa'. Informou que abandonou o veículo próximo à ITE, não sabendo quem retirou as rodas'.

A prova é contundente.

Para além da confissão, as imagens de fls. 12/16 denotam que a acusada esteve no local e utilizou-se de uma chave mixa para cometer o delito.

A autoria também restou demonstrada pela prova testemunhal colhida.

De outro lado, a qualificadora restou delineada.

Com efeito, a chave mixa jamais foi apreendida.

O veículo, ainda que depois recuperado, já estava sem as quatro rodas e sem o estepe, danificado, sem bateria, sem o aparelho de som e com a fiação danificada. Como o ofendido foi ressarcido (pelo Supermercado), não restou elucidada a destinação do automóvel.

Tais fatores denotam que o exame pericial não era possível, o que permite que a qualificadora seja demonstrada por outros meios de prova.

De se citar ainda, por oportuno, que a acusada é extremamente hábil em cometer tais delitos, já que levou apenas 45 segundos para realizar a infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LOCAL. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

- A incidência da referida qualificadora foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que perseguiram o veículo e capturaram o paciente e que confirmaram o fato de haver um chave mixa na ignição do veículo (e-STJ fl. 190), associado ao fato de a vítima haver confirmado em Juízo que estava na posse da chave de seu carro, relatando também que o carro estava trancado, provavelmente ele usou uma mixa pra entrar, aliás, o Delegado encontrou essa chave, essa chave mixa no dia que ele foi detido; que a gente subiu no guincho e o Delegado encontrou e anexou até onde eu sei" (e-STJ fl. 193).

- Nesse contexto, em que inexistentes vestígios no local, reputo demonstrada a modalidade qualificada do crime através dos outros meios de provas amealhados, não havendo que se falar em furto simples, conforme vindicado.

- Agravo regimental não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 759746 / SC, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/10/2022)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155, §4º, III do Código Penal.

Sob outro aspecto, deve a ré permanecer custodiada.

Com efeito ela possui um feito apto a caracterizar maus antecedentes (fls. 149/166 e 194/199): 0002063-67.2003.

Além disso, é multirreincidente: 0001671-15.2018, 0001882-03.2008, 0002679-79.2017, 0025858-39.2008, 0034933-05.2008, 0018345-20.2001 e 0003014-40.2001.

Depois, após os fatos, cometeu delito análogo: 1501438-19.2021.

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais (feitos nº 0002063-67.2003).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, a culpabilidade, circunstâncias e consequências não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a

agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na segunda fase, como fundamentado, a acusada é portadora de sete reincidências, tendo confessado o delito.

Deste modo, a compensação não pode ser integral.

A conclusão encontra eco na jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira.

III - No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(STJ, 5ª Turma, EDcl no HC 460831 / SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Por isso, a pena deve ser duplicada, atingindo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na derradeira, a majorante do "repouso noturno" deve ser aplicada.

Ocorre que em razão da menor vigilância a citada causa de aumento é incidente, ainda que em estabelecimentos comerciais.

Nesse sentido:

Ementa: Furto qualificado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida.

Repouso noturno - Crime praticado em período de menor vigilância - Majorante pode ser reconhecida mesmo em área comercial - Pleito de afastamento desacolhido. Pena-base acima do mínimo legal - Possibilidade - Duas qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável - Recurso provido em parte para reduzir o acréscimo aplicado. Continuidade delitiva com furto apurado em processo distinto - Feitos que não foram reunidos na origem e geraram apelações distribuídas em Câmaras diferentes - Aplicação do artigo 71 do Código Penal deve ser realizada no Juízo das Execuções - Recurso provido em parte para afastar o acréscimo do crime continuado

(STJ, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000197-85.2018.8.26.0660, relator Des. Klaus Marouelli Arroyo, julgado em 19/08/2022)

Depois, ainda que haja recente entendimento jurisprudencial exarado pelo C.

Superior Tribunal de Justiça, com fulcro na proporcionalidade, entendendo pela manutenção da causa de aumento.

Com efeito, pensar diversamente seria fechar os olhos para a realidade.

É dizer, em casos de delitos qualificados, já mais graves, jamais a reprimenda seria "justa", pois a majorante jamais seria aplicada.

Ou seja, haveria patente desproporcionalidade, na acepção da proibição de proteção ineficiente.

Além disso, eis a redação do art. 155, §1º do Código Penal: § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Da simples leitura, possível concluir que não há limitação ao delito simples.

Tanto é assim, que o §4º assim preconiza: § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

Na mesma linha, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, de 04/11/1940, item 56: É prevista como agravante especial do furto a circunstância de ter sido o crime praticado "durante o período do sossego noturno".

Portanto, a aplicação visa homenagear a individualização da pena, verdadeiro direito fundamental.

Deste modo, a pena é aumentada em 1/3, atingindo, em definitivo, 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica da ré.

O regime é o inicial fechado.

Os maus antecedentes e reincidências denotam que o regime fechado é o único apto a reprimir e, principalmente, ressocializar a acusada.

No ponto:

Ementa: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § quarto, incisos III e IV, do Código Penal) – Réu que, em comparsaria e com emprego de chave falsa, subtraiu veículo de vítima, em via pública – Recurso defensivo que questiona a autoria delitiva. Robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Negativa frágil.

Apreensão em flagrância, em posse da coisa furtada. Palavras da vítima e das testemunhas policiais, seguras e consistentes – Condenação mantida – Qualificadora de chave falsa bem demonstrada – Pedido de desclassificação para a modalidade tentada. Impossibilidade. Inversão da posse que se consumou – Dosimetria da pena irretocável. – Regime fechado adequado – Não recomendável a substituição da pena privativa de liberdade. Réu não principiante e reprovabilidade concreta da conduta – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1501590-98.2021.8.26.0228, relator Des. José Vitor Teixeira de Freitas, julgado em 29/09/2022, g.n.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL na ação penal e, desta feita, CONDENO a ré IRINÉIA BARBOSA, qualificada nos autos, a cumprir a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, III do Código Penal; Nego à acusada o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno a ré a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA